广州商学院

学生岗位实习三方协议（通用版）

甲方（学校）：广州商学院

代表：

地址：

电话

所属行业：

乙方（实习单位）：

代表：

地址：

电话

所属行业：

丙方（学生）：

班级：

学号：

身份证号：

家庭住址：

联系电话：

丙方法定监护人（或家长）：

身份证号：

家庭住址：

联系电话：

为规范和加强学校学生岗位实习工作，提升技术技能人才培养质量，维护学生、学校和实习单位的合法权益，根据《广东省高等学校学生实习与毕业生就业见习条例》精神和相关国家法律法规，甲、乙、丙三方达成如下协议：

一、基本信息

1. 实习项目（甲方填写）：_____

2. 实习岗位（乙方填写）：_____

3. 实习地点：_____

4. 实习时间：_____年____月____日一_____年____月____日

5. 工作时间：_____

6. 实习报酬

报酬金额：_____

支付方式：_____

支付时间：_____

7. 食宿条件

就餐条件：_____

住宿条件：_____

8. 甲方实习指导教师：_____联系电话：_____

9. 乙方实习指导人员：_____联系电话：_____

二、甲方权利与义务

1. 负责为丙方联系或批准实习单位。若集中实习，负责联系乙方，并审核乙方实习资质及条件，确保乙方符合实习要求，提供的实习岗位符合专业培养目标要求，与丙方所学专业对口或相近；若分散实习，即丙方自行寻找的实习单位必须经甲方审批后方可实施，确保实习单位符合实习要求，提供的实习岗位符合专业培养目标要求，与丙方所学专业对口或相近。

2. 根据人才培养方案，制订实习方案，明确岗位要求、实习目标、实习任务、实习标准、必要的实习准备和考核要求、实施实习的保障措施等。

3. 负责制定丙方实习的相关制度性文件，包括实习工作管理办法、安全管理规定及实习突发事件应急预案等；同时对实习过程进行监管，并提供相应的服务。

4. 为丙方投保实习责任保险，责任保险范围应覆盖实习活动的全过程，包括丙方实习期间遭受意外事故及由于被保险人疏忽或过失导致的丙方人身伤亡，被保险人依法应当承担的赔偿责任以及相关法律费用等。丙方在实习期间受到人身伤害，属于保险赔付范围的，由承保保险公司按保险合同赔付标准进行赔付；不属于保险赔付范围或者超出保险赔付额度的部分，由乙方、甲方、丙方承担相应责任。甲方有义务协助丙方向侵权人主张权利。投保费用不得向丙方另行收取或从丙方实习报酬中抵扣。

5. 不得向丙方收取实习押金、培训费、实习报酬提成、管理费、实习材料费、就业服务费或者其他形式的实习费用，不得扣押丙方的学生证、居民身份证或其他证件，不得要求丙方提供担保或者以其他名义收取丙方财物。

6. 为丙方选派合格的实习指导教师，开展实习前培训，使丙方熟悉各实习阶段的任务和要求；负责丙方实习期间的业务指导、日常巡查和管理工作；对丙方做好思想政治、安全生产、道德法纪、工匠精神、心理健康等相关方面的教育。

7. 实习期间，对丙方发生的有关实习问题与乙方协商解决；发生突发应急事件的，会同乙方按安全及突发事件应急预案及时处置。

8. 实习期满，根据丙方提交的实习周志、实习月志、实习报告，结合其实习期间的表现及实习单位出具的鉴定意见，对丙方的实习成绩进行综合评定。

9. 公布热线电话（邮箱），对各方的咨询及时回复，对反映的问题按管理权限和职责分工组织进行整改。

热线电话：__020-82878483__ 邮箱：__jwc@gcc.edu.cn__。

10. 甲方对违反规章制度、实习纪律、实习考勤考核要求以及本协议其他规定的丙方进行思想教育，对丙方的违规行为依照甲方规章制度和有关规定进行处理。若违规行为对乙方造成财产损失的，丙方依法承担相应责任。

11. 组织做好丙方实习工作的立卷归档工作。

三、乙方权利和义务

1. 向甲方提供真实有效的单位资质、诚信状况、管理水平、实习岗位性质和内容、工作时间、工作环境、生活环境，以及健康保障、安全防护等方面的材料。若上述材料存在虚假行为的，造成的一切不利后果均由乙方自行承担。

2. 严格执行国家及地方安全生产和职业卫生有关规定，保障丙方实习期间的人身安全和身体健康。

3. 遇重大问题或突发事件应立即通报甲方，并按照甲方制定的应急预案及时处置。

4. 不得向学生收取实习押金、培训费、管理费等其他形式的实习费用，不得扣押学生的学生证、居民身份证或其他相关证件，不得要求学生提供担保或者以其他名义收取学生财物。

5. 根据甲方实习要求，提供安全、健康的实习岗位。不得安排学生从事高空、井下、放射性、有毒、易燃易爆，以及其他具有较高安全风险的实习岗位。严格执行国家及地方安全生产和职业卫生有关规定，积极保障丙方在实习期间的人身安全和身体健康。

6. 做好丙方的实习管理工作，按照乙方各项管理制度，加强对丙方管理，注重安全生产和规范操作等方面的教育。

7. 乙方安排合格的专业人员（行业导师）在丙方实习期间对其进行指导和管理。

8. 实习期间，乙方应当根据国家相关法律法规按照相同岗位的报酬标准和丙方的工作量、工作强度、工作时间等因素，给予丙方适当的实习报酬，并以货币形式按月及时、足额、直接支付给丙方。支付周期不得超过 1 个月，不得以物品或代金券等代替货币支付或经过其他方转发。不满 1 个月的按实际岗位实习天数乘以日均报酬标准计发。

9. 原则上应为丙方购买《人身意外伤害保险》。若丙方与乙方建立劳动关系的，在岗期间出现工伤事故，按法定程序认定。投保费用不得向丙方另行收取或从丙方实习报酬中抵扣。

10. 实习结束，根据丙方在实习期间的表现，协助丙方如实填写《实习单位鉴定意见表》和《广州商学院实习单位满意度调查问卷》等各类实习考核鉴定表格，确保表格内容真实反映实习情况。

四、丙方权利和义务

1. 遵守国家法律法规，恪守甲乙双方安全、生产、纪律等各项管理规定，提高自我保护意识，注重人身、财物及交通安全，保护好个人信息，预防网络、电话、传销等诈骗。严禁涉黄、涉赌、涉毒、酗酒，严禁到违禁水域游泳或参与其他危险活动，严禁乘坐非法营运车辆等。

2. 遵守甲乙双方的实习要求、规章制度、实习纪律及实习三方协议，认真实习，完成实习任务，不得擅自离岗、消极怠工、无故拒绝实习，不得擅自离开实习单位。

3. 若违反甲乙方规章制度、实习纪律以及实习三方协议，应接受相应的纪律处分；给乙方造成财产损失的，依法承担相应责任。实习期间，凡因违规、违纪而造成不良后果的，由丙方承担完全责任。

4. 实习期间及时主动联系导师，定期汇报实习情况，并按实习通知要求登录“校友邦”实习平台完善相关信息，撰写实习周志、月志，在实习结束时提交实习报告，实习期间按时考勤打卡。

5. 服从实习单位的工作安排，接受企业导师的指导与实习单位的考核，尊重实习单位的领导与职工。

6. 在签订本协议时，丙方应将实习情况告知法定监护人（或家长），并取得法定监护人（或家长）签字的知情同意书作为协议的附件。

7. 实习期间，丙方因特殊情况确需中途离开或者终止实习时，应提前七日向甲乙双方提出申请，并提供法定监护人（或家长）书面同意材料，经甲乙双方同意，并办妥离岗相关手续后方可离开。

8. 若甲方或者乙方统一安排宿舍住宿，丙方应当严格遵守统一住宿要求，否则，须向甲乙双方提出书面申请，经丙方法定监护人（或家长）签字同意，甲乙双方备案后方可办理。

9. 丙方应当严格遵守乙方安全规程和操作规范开展工作，爱护乙方设施设备，有安全风险的操作必须在乙方专门人员指导下进行。保守乙方的商业秘密、技术秘密，保证在实习期间及实习结束后不向任何第三方透露相关的资料和信息。否则，自行承担相应的法律责任。

10. 个人权益受到侵犯时，应及时向甲乙双方投诉。丙方认为乙方安排的工作内容违反法律或相关规定的，应立即告知甲方，并由甲方协调处理。

五、协议解除

1. 经甲、乙、丙三方协商一致，可以解除协议，并以书面形式确认。

2. 有以下情形之一的，可以解除本协议：

（1）因不可抗力致使协议不能履行；

（2）甲方因教学计划发生重大调整，确实无法开展岗位实习的，至少提前十个工作日以书面形式向乙方提出终止实习要求，并通知丙方；

（3）乙方遇重大生产调整，确实无法继续接受丙方实习的，至少提前十个工作日以书面形式向甲方提出终止实习要求，并通知丙方；

（4）法律法规及有关政策规定的其他可以解除协议的情形的。

3.有以下情形之一的，无过错的一方有权解除协议，并及时以书面形式通知其他两方：

（1）甲方未履行对实习工作和丙方的管理职责，影响乙方正常生产经营的，经协商未达成一致的；

（2）乙方未履行协议约定的实习岗位、报酬、劳动时间等条件和管理职责的，经协商未达成一致的；

（3）丙方严重违反乙方规章制度，或丙方严重失职，给乙方造成人员伤亡、设备重大损坏以及其他重大损害的；

（4）法律法规作出的相关禁止性规定的情形的。

六、附则

1.本协议一式叁份，甲、乙、丙三方各执壹份，具有同等法律效力。

2.任何一方未经其他两方同意不可随意终止本协议，任何一方有违约行为，均须承担违约责任。

3.有关本协议的其他未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决并签署书面文件予以确认。协商不成的，任何一方当事人有权向原告所在地人民法院提起诉讼。

4.本协议自签字（盖章）之日起生效，至约定实习期届满或丙方实习结束时终止。

5. 甲、乙、丙任何一方通讯地址（联系方式）等与丙方实习相关的重大信息发生变更的应及时通知其他两方，否则，由此产生的一切不利后果自行承担；给其他两方造成损失的，应承担相应的法律责任。

6. 其他事项：_____。

甲方盖章：

甲方（代表）签字：

年　月　日

乙方盖章：

乙方（代表）签字：

年　月　日

丙方：

学生签字：

年　月　日

附件：

丙方岗位实习法定监护人（或家长）知情同意书

尊敬的学生法定监护人（或家长）：

您好！根据国家相关法律法规及《广州商学院学生岗位实习三方协议》（以下简称《三方协议》）等要求，您的孩子参加岗位实习、签订《三方协议》，应取得法定监护人（或家长）签字的知情同意书。

现您的子女_____，_____学院_____专业____班的学生，将于___年月___日至____年___月___日到_____（实习单位）参加岗位实习，需要您了解并同意，具体内容如下：

1. 本次实习是依据《三方协议》等规章制度具体开展的，您的孩子享受《三方协议》中的权利，同时也需要遵守《三方协议》中的义务。

2. 实习单位是学校根据专业人才培养要求遴选或形式审核的符合学生岗位实习要求的企业。

3. 岗位实习是教学的一部分，您的孩子应按学校要求按时提交实习周志、月志，在实习结束时提交实习报告，实习期间按时考勤打卡。如有违反实习规定的行为，经查实，会影响其实习成绩。

4. 您的孩子在实习期间必须定期向自己的实习指导教师和行业导师汇报实习情况，接受指导教师和行业导师的指导和相关要求，并按进度完成学校规定的各项教学实习内容。

5. 您的孩子在实习期间，须严格遵守国家法律法规，以及学校和实习单位的各项规章制度。学校将会为学生统一购买实习责任保险。

6. 您的孩子在实习期间必须与指导教师保持通讯畅通，更换联系方式时应及时告知，否则一切后果自行承担。

（本知情同意书一式贰份，学校、学生法定监护人（或家长）各壹份）

广州商学院___（学校）：

我们已经充分知悉、理解并同意《三方协议》各项条款及上述知情同意书内容。实习期间，我们将与学校保持密切联系，并及时掌握孩子的思想动态，督促孩子在实习期间遵守学校及实习单位的各项规章制度，保障自身安全，主动关注校方通知与班级通知，并配合校方工作，以协助本次实习活动顺利完成。

签名：
与学生本人关系：
联系电话：

年　　月　　日